

0001395-32.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... de organização criminosa e associação ao tráfico de drogas, que não haveria prova da estabilidade e permanência desse Réu com os demais, não havendo também a prática do crime de tráfico de drogas, essencial à caracterização do crime de associação ao tráfico. No mais, sustenta que haveria bis in idem, na hipótese de condenação dos Réus pelos dois crimes (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001395-32.2017.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001395-32.2017.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 54/2017 - DEIC-6ª

DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 49/2017 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edson Gonçalves de Siqueira e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

EDSON GONÇALVES DE SIQUEIRA, vulgos "Irmão Fênix" e "Gordinho", EVERTON DIONÍSIO DE SOUZA, vulgo "Zoreia", ERICSSON APARECIDO VICENTE, vulgo "Bolota", DAVI GARRIDO GUNDIM, vulgo "Ge" e MAGAIVER ALMEIDA DE SOUSA, vulgo "Bolacha", devidamente qualificados nos autos às fls. 71/76, 123/124, 134/139, 158/162 e 172/176, respectivamente, foram denunciados como incurso nas penas do art. 2º, caput, Lei nº 10.850/2013, do art. 35, caput, c.c. art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, do art. 16, caput, Lei nº 10.826/03 e do art. 180, caput, CP, todos c.c. art. 29, CP, na forma do art. 69, CP (fls. 03/08).

Consta da denúncia que, desde 06/04/2017 até 14/06/2017, neste Município e Comarca de Suzano e em outros Municípios da Grande São Paulo, os Réus, juntamente com outros indivíduos não identificados, integrariam pessoalmente organização

criminosa, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem direta e indireta de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais previstas no art. 16, Lei nº 10.826/03, e no art. 33, Lei nº 11.343/06 (Fato nº 01).

Consta, também, que, desde 06/04/2017 até 14/06/2017, neste Município e Comarca de Suzano e em outros Municípios da Grande São Paulo, os Réus, com emprego de armas de fogo, teriam se associado para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o comércio ilícito de drogas, crime esse previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06 (Fato nº 02).

Consta, ainda, que, em 14/06/2017, na Rua Elísio Laureano Ferreira, nº 360, no Município e Comarca de Guarulhos, os Réus, agindo em concurso de agentes, possuíam e teriam em depósito arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, consistentes em uma metralhadora 9mm (nove milímetros), nº 5022, marca AMT MAC 11, com 02 (dois) carregadores, 02 (dois) coletes balísticos e 55 (cinquenta e cinco) munições de calibre 9mm (nove milímetros), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Fato nº 03).

Consta, por fim, que, entre os dias 02/05/2017 e 14/06/2017, na Rua Glória, nº 35, no Município e Comarca de Guarulhos, os Réus, agindo em concurso de agentes, teriam recebido, em proveito de todos, o veículo Chevrolet/Ônix, placas FXQ-5075, de propriedade de Erich C. Geraldo, que saberiam ser produto de crime anterior (Fato nº 04).

Consta da denúncia que, depois de uma investigação prévia de campo (Inquérito Policial nº 08/2017), em que se apurou que o Réu EDSON seria o responsável pelo armazenamento, fornecimento de armas de fogo e explosivos para infratores, além de tráfico de drogas, houve o deferimento, por este juízo, local da residência desse Réu, de interceptação telefônica do número (11) 98957-0218 (processo nº 0002892-14.2017.8.26.0606), com início em 06/04/2017; no transcurso da interceptação das conversas de EDSON, apurou-se que ele atuava em conjunto com os demais Réus, cujos números também foram objeto de interceptação, no procedimento cautelar acima, permitindo apurar que os Réus agiam de modo estruturado, no qual EDSON era quem ficava no comando, sendo detentor das armas e explosivos, bem como dos entorpecentes, determinando como deviam ser misturados e repassados para mercancia; ERICSSON, vulgo "Bolota", era o responsável pela negociação de armas com pessoas que as buscavam para o cometimento de crimes, além de ser o responsável pelo armazenamento e mistura das drogas; já EVERTON, vulgo "Zoreia", armazenava armas, munições e acessórios, enquanto MAGAIVER, vulgo "Bolacha", armazenava as drogas; por fim, DAVI, vulgo "Ge", era o intermediário entre EDSON e os demais Réus. Nesse sentido, cumpre apontar parte das conversas interceptadas, as quais já foram previamente transcritas: "Consoante conversa havida entre o denunciado EDSON e DAVI, vulgo "Ge", em 05/05/2017, às 14h22m38s (fls. 296 dos autos da interceptação), o último solicita a EDSON armas e coletes, ocasião em que EDSON fala para ele telefonar para "Zoreia", o ora denunciado EVERTON, que seria quem estava com os coletes. Em 03/05/2017, às 21h52m07s, em conversa havida entre EDSON e "Bolota", denunciado ERICSSON (telefone 11-94750-0742), às fls. 298 dos autos de interceptação, discutem sobre a aquisição de substâncias para tratar cocaína. Nas conversas interceptadas em 13/05/2017, às fls. 16h52m28s (fls. 367 dos autos da interceptação) e 14/05/2017, às 08h42m36 (fls. 368/370 dos autos da interceptação), fica demonstrado que o denunciado ERICSSON, vulgo "Bolota", atuava abaixo de EDSON misturando substâncias às drogas e decidindo questões como a presença de "olheiros" em pontos de droga. Em conversa de 04/05/2017, às 12h05m51s (fls. 301/302 dos autos da interceptação), o comando de EDSON e o papel desenvolvido pelo denunciado MAGAIVER, vulgo "Bolacha", se delineia, eis que EDSON pede para o interlocutor contatar o "Bolacha", pois ele estaria autorizado a emprestar cocaína para ele." Desse modo, em prol da organização criminosa formada pelos Réus, foi determinado que a metralhadora 9mm, nº 5022, marca AMT MAC 11, com dois carregadores, dois coletes balísticos e 55 munições de calibre 9mm ficariam na residência ocupada por EVERTON, que, por sua vez, recebeu e deteve esses objetos.

Também em benefício da organização criminosa, notadamente para transporte de drogas e suas misturas, seria necessário um veículo com "placa fria"; assim, o Réu

ERICSSON, flagrado em conversas detalhando aquisição de misturas e fornecimento de drogas, recebeu, juntamente com os demais Réus, o veículo Chevrolet/Ônix, ostentando as placas falsas FZX-8666, produto de roubo, nos termos do Boletim de Ocorrência nº 632/2017, do 5º Distrito Policial de Guarulhos, sabedores de sua origem criminoso.

Ocorre que, durante as escutas telefônicas, foram obtidos o posicionamento das ERB's dos números interceptados, o que, complementado por uma investigação em campo, possibilitou a apuração acerca da localização das armas, munições e objetos utilizados pela organização criminosa e associação criminosa; dessa forma, por mandados de busca e apreensão, expedidos no processo nº 0005109-30.2017.8.26.0606, investigadores conseguiram apreender a arma de fogo, munições e acessórios na Rua Elísio Laureano Ferreira, nº 360, Guarulhos, além do veículo receptado na residência situada na Rua da Glória, nº 35, Guarulhos.

A denúncia (fls. 03/08) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 10/226), sendo regularmente recebida em 28/07/2017, com relação aos delitos previstos no artigo 2º, caput, Lei nº 10.850/2013, no art. 16, caput, Lei nº 10.826/03 e no art. 180, caput, CP (fls. 433/435). A denúncia com relação ao crime previsto no art. 35, caput, c.c. art. 40, VI, Lei nº 11.343/06 foi rejeitada (fls. 434).

Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público (fls. 693/703), em juízo de retratação, a denúncia foi integralmente recebida, em 04/06/2018 (fls. 797/800).

Os Réus foram citados (fls. 634 e fls. 935 - EDSO; fls. 583 e fls. 913 - EVERTON; fls. 865 e fls. 924 - ERICSSON; fls. 579 e fls. 971 - DAVI e fls. 986 - MAGAIVER) e apresentaram respostas à acusação (fls. 833/838 e fls. 894/895 - EDSO; fls. 763/768 e fls. 845/850 - EVERTON; fls. 889/893 - ERICSSON; fls. 440/443 e fls. 898/904 - DAVI e fls. 830/832 e fls. 843/845 - MAGAIVER).

Em 31/08/2018, foi proferida decisão fixando prazo para que as Defesas dos Réus MAGAIVER, EDSO e DAVI especificassem qual seria o exato objeto da perícia requerida, nas gravações decorrentes das ligações interceptadas (fls. 1050/1051). Manifestação da Defesa do Réu EDSO, em atenção à decisão de fls. 1050/1051, esclarecendo qual seria o objeto da perícia requerida (fls. 1072/1073) e manifestação da Defesa do Réu DAVI a respeito da mesma decisão (fls. 1107/1108). Indeferido novo pedido da Defesa do Réu MAGAIVER de absolvição sumária, fundado na existência de interdição judicial desse Réu, sendo também indeferidos os pedidos de concessão de liberdade provisória dos Réus, formulados em audiência de instrução. Na mesma decisão, foram determinadas diversas providências à Serventia, para o fim de realização de perícia nas gravações decorrentes das ligações interceptadas, com o fim de apurar o quanto requerido pelas Defesas de EDSO e DAVI (fls. 1120/1122). Em alegações finais, o Ministério Público requer a parcial procedência da ação penal, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia, e a absolvição do Réu DAVI, pela ausência de prova da autoria (fls. 1723/1730).

Em alegações finais, a Defesa do Réu ERICSSON requer a improcedência da ação penal (fls. 1737/1739), sendo proferida decisão às fls. 1815, consignando a necessidade de rerratificação dessa peça processual, que foi realizado pela Defesa desse Réu às fls. 1819/1821.

A Defesa do Réu DAVI também requer, em alegações finais, a absolvição desse Réu, pela ausência de prova da autoria dos crimes (fls. 1741/1745).

A Defesa do Réu MAGAIVER requer, em alegações finais, a absolvição desse Réu, pela ausência de prova da autoria dos crimes, alegando, no tocante aos crimes de organização criminosa e de associação ao tráfico de drogas, que não haveria prova da estabilidade e permanência desse Réu com os demais. Aduz também que não é cabível a condenação do Réu pelo crime de associação ao tráfico, considerando que não houve a apreensão de droga, sendo o crime previsto no art. 35, caput, Lei nº 11.343/06 acessório ao tráfico de drogas. Sustenta, ademais, que não foi realizada a perícia requerida pela Defesa, nas gravações decorrentes da interceptação telefônica, além de não ser possível aferir que o apelido "Bolacha" se relacionaria ao Réu em questão, que foi firme, em juízo, quanto ao fato de não ter qualquer apelido. Sustenta, no mais, que o Réu não apresenta consciência da ilicitude dos fatos, considerando que o Réu foi interditado na esfera cível, apresentando lapsos

de memória. Assim, requer a absolvição do Réu (fls. 1746/1757).

Em alegações finais, a Defesa do Réu EVERTON requer a absolvição do Réu, pela ausência de prova da autoria dos crimes, sustentando, no tocante aos crimes de organização criminosa e associação ao tráfico de drogas, que não haveria prova da estabilidade e permanência desse Réu com os demais, não havendo também a prática do crime de tráfico de drogas, essencial à caracterização do crime de associação ao tráfico. No mais, sustenta que haveria bis in idem, na hipótese de condenação dos Réus pelos dois crimes (fls. 1760/1769).

Em alegações finais, a Defesa do Réu EDSOON requer a absolvição do Réu, pela ausência de prova da autoria dos crimes, sustentando, no tocante ao crime de posse de arma de fogo, munições e coletes balísticos, que não haveria prova da materialidade, na medida em que esses objetos foram apreendidos na posse de uma terceira pessoa e não na posse do Réu. Sustenta, ademais, a impossibilidade de condenação do Réu pelo crime de associação ao tráfico de drogas, considerando que não houve a prática de tráfico de drogas (fls. 1809/1812).

Em 15/02/2021, foi revogada a prisão preventiva dos Réus, sendo concedida liberdade provisória, com cautelares alternativas (fls. 1758/1759).

Em 23/03/2021, o julgamento foi convertido em diligência, sendo concedida vista dos autos à Defesa do Réu ERICSSON, para a rerratificação das alegações finais de fls. 1737/1739 (fls. 1815).

Em rerratificação às alegações finais de fls. 1737/1739, a Defesa do Réu ERICSSON requer a absolvição do Réu, pela ausência de prova da autoria dos crimes (fls. 1819/1821).

Em 18/06/2021, o julgamento foi novamente convertido em diligência, sendo concedida nova vista dos autos à Defesa do Réu ERICSSON, constituída às fls. 1817, para a eventual complementação dos memoriais já apresentados (fls. 1823).

Oposição do Ministério Público à segunda rerratificação dos memoriais de fls. 1737/1739 (fls. 1833).

Em 19/05/2022, foi proferida decisão consignando que os memoriais de fls. 1737/1739 e 1819/1821 não guardam relação com a presente ação penal, concluindo-se que o Réu ERICSSON está indefeso. Assim, na mesma decisão, foi ofertada vista dos autos ao novo advogado constituído, para a apresentação de alegações finais (fls. 1838).

Em alegações finais, a Defesa do Réu ERICSSON requer a absolvição do Réu, pela ausência de prova da autoria dos crimes e, ainda, pela ausência de prova suficiente para a condenação (fls. 1848/1854).

É o relatório.

De início, em relação às interceptações telefônicas deferidas no processo cautelar nº 0002892-14.2017.8.26.0606, em apenso, é relevante destacar que as Defesas dos Réus EDSOON, DAVI e MAGAIVER requereram a realização de perícia, para a apuração das vozes atribuídas a esses Réus, sendo esse pedido deferido (fls. 1050/1051).

Ocorreu que apenas as Defesas dos Réus EDSOON e DAVI especificaram qual era o objeto da perícia pretendida (fls. 1072/1073 e fls. 1107/1108), quedando-se inerte a Defesa do Réu MAGAIVER a esse respeito.

Assim, após diversas providências determinadas por esse juízo (fls. 1121/1122), a perícia em comento foi realizada (fls. 1642/1714), levando-se em conta os objetos especificados pelas Defesas de EDSOON e DAVI (fls. 1072/1073 e fls. 1107/1108).

Em outras palavras, a perícia em questão não abrangeu a aferição da voz atribuída ao Réu MAGAIVER nas ligações interceptadas, por conta da inércia de sua Defesa, que deixou de apresentar o quanto requisitado às fls. 1050/1051, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, portanto.

Passo à análise do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes descritos na denúncia está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10), pelos boletins de ocorrência de fls. 33/43, 200/201,

211/212, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 44/46, pelo auto de entrega do veículo apreendido (fls. 202), pelos laudos periciais do mesmo veículo (fls. 213/216 e 1284/1288), pelo laudo da munição (fls. 1293/1294), pelo laudo do colete (1275/1283), pelo laudo pericial da arma (fls. 1289/1292), pelo laudo pericial de comparação forense de locutor (fls. 1642/1714), realizado com base nas gravações obtidas por meio de interceptação telefônica, autorizada no processo cautelar nº 0002892-14.2017.8.26.0606, em apenso, e pela prova oral, colhida em audiência. A autoria dos crimes previstos no art. 2º, caput, Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), no art. 35, caput, Lei nº 11.343/06 (associação ao tráfico de drogas), no art. 16, caput, Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso restrito) e no art. 180, caput, CP (receptação) pelos Réus é indubitosa, nos termos abaixo.

DA PROVA ORAL:

A testemunha Patrick Serges, policial civil, ouvido em juízo, disse que se recorda dos Réus EDSON, ERICSSON e EVERTON. Afirmou que participou da interceptação telefônica, no celular de EDSON, que foi apreendido. Após, chegaram informações que EDSON fazia parte de uma facção criminosa, comandando um grupo no “Vale dos Machados”, sendo EDSON antigo morador desse local. Afirmou que, nesse local, muitas pessoas procuravam por EDSON, pedindo coisas, como, por exemplo, para separar brigas entre casais. Foi apurado que “Bolota” (ERICSSON) ligou para EDSON oferecendo drogas, outro indivíduo pedindo armas. Não foi apreendido pelo depoente nada ilícito na posse de EDSON e na casa desse Réu. Na casa de “Bolota” (ERICSSON), foi apreendido um veículo constando apontamento anterior, relativo a um roubo. Não estava presente nessa apreensão, pois foi somente à residência de EDSON. Sabe que uma arma de fogo foi apreendida, mas não sabe dizer em qual casa ela foi localizada. O depoente não conseguiu uma foto de MAGAIVER e os policiais não conseguiram prendê-lo no dia. Acha que MAGAIVER é parente de EDSON. Não tem condições de afirmar se EDSON fez ou não algo ilícito.

A testemunha Eduardo de Ataíde Oliveira Antônio, policial civil, disse, em juízo, estar lotado no DEIC. Lembra dos Réus, exceção feita a MAGAIVER. Participou da interceptação telefônica envolvendo o celular do Réu DAVI, que foi apreendido na posse desse Réu. Foi aferida a realização de uma ligação em que DAVI pediu armas de fogo. Não foi apurado nada mais em relação a esse pedido. Segundo DAVI, ele emprestou o celular para um terceiro, que foi quem fez a solicitação em questão. Nada de ilícito foi encontrado com DAVI. O depoente ouviu, na interceptação, outro Réu, “Bolota” (ERICSSON). Esse Réu falava de uma forma subjetiva, nada abertamente. Foi apreendido um veículo modelo Onix, produto de roubo. Recorda-se que algumas conversas pareciam que tratavam de entorpecentes, mas não foram localizadas drogas. Na interceptação, ouviu um pouco da voz de EDSON. Esse Réu falava com muitas pessoas, pois atuava como um líder comunitário. Não foi apreendido nada de ilícito com EDSON.

A testemunha Ricardo Gomes Rabello, policial civil, disse, em juízo, recordar-se dos réus EDSON e EVERTON, sendo o depoente quem cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de DAVI. Apreendeu, nesse local, um celular. Em outro local, houve a apreensão de uma arma de fogo. O depoente acha, pelo que lembra, que a apreensão da arma ocorreu na casa de EVERTON. A arma era, na verdade, uma submetralhadora. Houve a apreensão de munições. Não se recorda se drogas foram apreendidas. Alguns dos alvos da polícia participavam de facções criminosas. Não conhece MAGAIVER, não lembra se foram encontradas drogas na casa de MAGAIVER.

A testemunha Roberto Gomes Rabello, policial civil, disse, em juízo, não se lembrar do Réu MAGAIVER. Participou um pouco da interceptação telefônica e da busca e apreensão realizada na residência de EVERTON, onde foram apreendidos dois coletes balísticos, uma metralhadora e 55 (cinquenta e cinco) munições 9mm (nove milímetros). No momento da apreensão, EVERTON disse que tudo era dele, para a sua segurança, alegando que o bairro era perigoso. Não houve a apreensão de drogas. Pelo que se recorda, a interceptação iniciou-se em Suzano, com o Réu EDSON. Depois, foram surgindo mais pessoas. Recorda-se de uma conversa, obtida com a interceptação, entre EDSON e “Bolota” (ERICSSON). Nada foi mencionado nessa conversa sobre a venda de drogas ou armas de fogo. A informação de que EDSON

praticava crimes chegou na delegacia, mas não apurou isso.

Em seu interrogatório judicial, o Réu EDSON ("Irmão Fênix" e "Gordinho") negou a prática dos crimes. Disse que não tem os apelidos de "Gordinho" e "Irmão Fênix", não sabendo dizer a razão pela qual está sendo acusado. Afirmou que tem um filho com a irmã de MAGAIVER e que não foi encontrado nada de ilícito na residência de sua mãe, situada na Rua Elísio Laureano Ferreira, nº 360. Morou nesse local por 30 (trinta) anos. O seu veículo é um Ford/Fusion. Desconhece o veículo Chevrolet/Ônix, apreendido pelos policiais. Não se recorda do número de seu próprio celular.

Em seu interrogatório judicial, o Réu EVERTON ("Zoreia") disse não ter apelido. Negou a prática dos crimes descritos na denúncia, afirmando que conhece os demais Réus apenas de vista. Não sabe dizer se eles têm apelidos. Não sabe o porquê de estar preso. A sua prisão pelos policiais ocorreu em sua casa. Não havia arma de fogo, não houve a apreensão desse objeto. Não tem aparelho celular. Não conhece o veículo Chevrolet/Ônix. Conhece o endereço localizado em Guarulhos, na Rua da Glória, nº 35. Nunca conversou com os demais Corréus por telefone.

Em seu interrogatório judicial, o Réu ERICSSON ("Bolota") negou a prática dos crimes, exceção feita ao crime de receptação, que confessou. Negou ter o apelido de "Bolota". Disse que o seu apelido é "Gordão". Conhece os demais Réus apenas de vista, com exceção de EDSON, que nunca viu. Disse que estava dormindo, na residência de sua namorada, quando foi acordado pelos policiais. O veículo Chevrolet/Ônix foi localizado pelos policiais estacionado, em frente à sua casa, sendo de sua propriedade, o adquirindo por R\$ 3.000,00 (três mil) reais. Não tem documentação desse veículo e sabia que o veículo era "clonado". Não lembra o número do celular que utiliza.

Em seu interrogatório judicial, o Réu DAVI ("Ge") negou a prática dos crimes. Disse não ter apelido algum. Afirmou que conhece apenas de vista os Réus MAGAIVER, ERICSSON e EVERTON, pois moram no mesmo bairro. Não se lembra do número do celular que utiliza. Foi preso pelos policiais quando estava em sua casa, localizada na Rua Rubens Tavares, nº 372, Guarulhos. Foi chamado pelos policiais de "Ge". Não entendeu nada. Não houve a apreensão de nada ilícito em sua casa. O seu veículo é um Honda/City, de cor prata. Não era proprietário do veículo Ônix. Não sabe dizer se os outros Réus detêm apelidos.

Em seu interrogatório judicial, o Réu MAGAIVER ("Bolacha") negou as acusações. Disse que conhece o Réu EDSON, cunhado do interrogando, mas não conhece os demais Réus. Foi preso pelos policiais dentro de sua residência, mas não foi informado o motivo. Nada de ilícito foi encontrado. Não lembra o número do celular que utiliza. Não sabe ler e escrever. Não tem apelidos. Não é chamado de "Bolacha". Foi interditado há bastante tempo, pois tem deficiência mental. Esquece-se de fatos, não sabe o endereço de sua própria casa.

DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS:

No processo cautelar nº 0002892-14.2017.8.26.0606, em apenso, inicialmente, foi objeto de interceptação telefônica (fls. 95/96) o número de telefone celular (11) 998957-0218, da operadora Claro, atribuído ao Réu EDSON (fls. 05).

Após, também no processo supracitado, a Autoridade Policial representou pela interceptação telefônica e quebras de sigilo telefônico e telemático do número de celular (11) 94680-1345, da operadora Oi (fls. 144), para a apuração de um dos interlocutores apurados na interceptação inicial, o que também foi deferido (fls. 147/148).

Consta também representação (fls. 336/353) pela interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico e telemático dos números de celular (11) 94750-0742, da operadora Nextel, atribuído ao interlocutor apontado como "Bolota", e (11) 97692-4422, da operadora Claro, atribuído ao interlocutor apontado como "Bolacha", o que foi deferido às fls. 357/358.

No relatório de investigações acostado às fls. 421/447 do processo em questão, em apenso, consta que um dos apelidos utilizados pelo Réu EDSON é "Fênix", sendo o Réu em questão chamado por esse apelido em algumas chamadas interceptadas (fls. 434). No mesmo relatório, consta que o Réu MAGAIVER é chamado de "Bolacha" (fls. 439). O apelido "Bolota" foi inicialmente atribuído ao indivíduo "Laio Tavares" (fls. 435).

e, posteriormente, a "Maicon Tavares" (fls. 606 e 620), conforme consta da denúncia. Somente no relatório final de investigações, acostado de fls. 690/698, constou que o apelido "Bolota" seria atribuível ao Réu ERICSSON e não mais do indivíduo "Maicon Tavares" (fls. 697).

No que tange aos Réus EVERTON e DAVI, embora conste dos autos a interceptação de ligações telefônicas mantidas entre o Réu EDSO e os interlocutores "Zoreia" e "Ge", não foi possível aferir que esses dois apelidos se relacionam aos Réus EVERTON e DAVI.

DO LAUDO PERICIAL DE COMPARAÇÃO FORENSE DE LOCUTOR:

A conclusão do laudo pericial de comparação forense de locutor (fls. 1642/1714) foi no sentido de que, nos trechos das conversas submetidas à análise, a voz apurada é do Réu EDSO. O mesmo laudo pericial foi inconclusivo em identificar a voz do Réu DAVI, nas interceptações periciadas.

Passo à análise dos fatos narrados na denúncia, com base na prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Fato nº 01:

A prova constante dos autos evidencia que os Réus EDSO, EVERTON, ERICSSON e MAGAIVER, juntamente com outros indivíduos não identificados, integraram pessoalmente organização criminosa (art. 2º, caput, Lei nº 12.850/2013), com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem direta e indireta de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais previstas no art. 16, caput, Lei nº 10.826/03 e no art. 33, Lei nº 11.343/06.

No que tange ao Réu DAVI, não há prova hábil a demonstrar a autoria ou participação desse Réu no crime em questão.

Destaco, inicialmente, que a prova oral não é hábil a demonstrar a prática do crime supracitado, pois os depoimentos das testemunhas e interrogatórios judiciais não evidenciaram que haveria a alegada estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, entre os Réus.

Isso porque algumas testemunhas, ouvidas em juízo, apenas reproduziram o que foi aferido durante as interceptações telefônicas, no sentido de que o Réu EDSO atuava como um líder comunitário, sendo integrante de uma facção criminosa, exercendo funções hierárquicas relevantes, para viabilizar a obtenção de vantagens diversas. Nos relatórios de investigações (fls. 140/145, fls. 336/353, fls. 421/447, fls. 619/631, fls. 690/698), juntados aos autos do processo cautelar n.º 0002892-14.2017.8.26.0606, foram transcritas as ligações interceptadas, que apontam as condutas praticadas pelo Réu EDSO (fls. 441), no sentido desse Réu ser o líder de uma organização criminosa.

A esse respeito, é relevante frisar que, embora as investigações apontem que EDSO atuava na Comunidade Vila dos Machados, localizada na região de Guarulhos (fls. 424 e 605), sendo integrante da facção criminosa P.C.C., não consta dos autos qualquer prova relacionando EDSO ao P.C.C.

A conclusão no sentido de que EDSO pertenceria ao P.C.C. foi feita com base no fato desse Réu ser muito cuidadoso ao falar no telefone, utilizando jargões e gírias típicas do P.C.C. (fls. 130), sendo também levado em consideração o fato desse Réu já ter sido investigado, anteriormente, pelo GAECO e pela Polícia Federal por seu envolvimento com a facção criminosa em questão (fls. 04).

Destaco que o nome ou apelido da facção criminosa acima não foi mencionado em qualquer ligação interceptada, não havendo qualquer prova confirmando o quanto apurado em investigação policial, sobre a ligação entre EDSO e o P.C.C.

Por outro lado, a facção criminosa em comento atribuiu nome de batismo a todos os seus integrantes (fls. 430), sendo claro, pelo teor das chamadas telefônicas interceptadas, que os Réus EDSO, MAGAIVER e ERICSSON detêm os apelidos constantes da denúncia.

Pontuo também que as ligações interceptadas evidenciam que MAGAIVER e ERICSSON atuavam como auxiliares de EDSO, no desempenho das funções de comando da organização criminosa.

Vale mencionar que a conclusão do laudo de comparação forense de locutor (fls. 1642/1714) foi no sentido de que, nos trechos das conversas submetidas à análise, a voz apurada é do Réu EDSO.

Ou seja, EDSO é o indivíduo responsável por diversas decisões atinentes ao comando da organização criminosa, sendo detentor de hierarquia sobre os demais membros, ramificando a sua atuação, sempre voltada à prática de crimes (fls. 441).

Algumas das funções de EDSO são, por exemplo, o fornecimento de armamento para a prática de crimes por outros integrantes da mesma organização (fls. 338 dos autos em apenso), atuação na chefia da distribuição de drogas pela região da Grande São Paulo (fls. 339 do mesmo processo).

O Réu ERRICSON, por sua vez, vende insumos para o preparo de cocaína, sendo interceptada ligação mantida entre esse Réu e o Réu EDSO, em que ele oferta o insumo, mencionando que a "mistura" é "treta", aumentando a lucratividade da organização criminosa (fls. 342). O mesmo Réu atua na organização do tráfico de drogas (fls. 439), sendo interceptada ligação em que ERICSSON ("Bolota") procura um indivíduo para trabalhar na "biqueira", mencionando que ele estava sem alguém responsável pela função de "olheiro".

O Réu MAGAIVER ("Bolacha"), por sua vez, exerce a função de guardar a droga destinada à entrega ao consumo de terceiros (fls. 439), sendo também responsável pela distribuição dos entorpecentes (fls. 440).

Por outro lado, as ligações interceptadas não permitem a aferição de qualquer relação entre os Réus supracitados (EDSO, MAGAIVER e ERICSSON) com o Réu DAVI ou, ainda, com o Réu EVERTON, não sendo objeto de interceptação ligações telefônicas mantidas por esses dois últimos Réus.

No que tange ao Réu EVERTON, vulgo "Zoreia", consta dos autos que a arma de fogo descrita na denúncia, bem como os coletes balísticos e munições, foram apreendidos na Rua Elísio Laureano Ferreira, nº 360, local em que EVERTON estaria, no momento do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Ocorre que, durante as investigações, os policiais aferiram que o endereço acima era usado como residência de familiares do Réu EDSO (fls. 11 do processo cautelar nº 0005109-30.2017.8.26.0606, em apenso).

Ou seja, embora a prova oral e a prova obtida por meio das interceptações telefônicas não apontem que EVERTON integrava a organização criminosa, não sendo aferível qual seria a sua função na estrutura da organização, o resultado do cumprimento da ordem de busca e apreensão, no endereço acima, permite conclusão em sentido oposto, no sentido de que EVERTON era integrante, pessoalmente, da mesma organização criminosa que os Réus EDSO, MAGAIVER e ERICSSON, tendo a função de guardar armas de fogo e munições, para a posterior distribuição aos integrantes da organização.

Em outras palavras, a prova constante dos autos também é suficiente à aferição da autoria do crime de organização criminosa pelo Réu EVERTON.

Por fim, não consta dos autos qualquer prova hábil a atestar a autoria do crime em questão pelo Réu DAVI, considerando que o laudo pericial de comparação forense de locutor (fls. 1642/1714) foi inconclusivo em identificar a voz desse Réu nas ligações objeto de interceptação telefônica, não havendo outros elementos hábeis a concluir que DAVI era integrante da organização criminosa, como os demais Réus.

Fato nº 02:

A prova constante dos autos também permite a aferição de que os Réus EDSO, ERICSSON e MAGAIVER se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei nº 11.343/2006), não havendo prova da autoria em relação aos Réus EVERTON e DAVI.

Destaco que as interceptações telefônicas tornam claras as tratativas mantidas entre EDSO, ERICSSON e MAGAIVER para a compra de insumos para o preparo de cocaína, destinada ao tráfico de drogas na comunidade, além de tratativas relacionadas ao armazenamento da droga e distribuição pela região de atuação da organização criminosa.

O crime em questão é formal, consumando-se com a convergência de vontades dos agentes (fls. 799), havendo, portanto, autonomia entre esse crime e os crimes

pretensamente visados pelos agentes.

Assim, não é o caso de acolhimento da tese apresentada pelas Defesas dos Réus EDSON, EVERTON e MAGAIVER, no sentido de que não seria cabível a condenação pelo crime previsto no art. 35, Lei nº 11.343/06, pela ausência de apreensão de drogas. Destaco, ainda, que há prova da convergência de vontade entre os Réus EDSON, ERICSSON e MAGAIVER estando presente, portanto, o elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os agentes, com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, não há prova da autoria desse crime pelos Réus EVERTON e DAVI, pois inexistem elementos nos autos hábeis a concluir que esses Réus integrariam a associação ao tráfico, participando de qualquer ajuste prévio entre os agentes, para o fim previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, entendo que não há prova da prática do crime em questão mediante as hipóteses previstas no art. 40, IV, Lei nº 11.343/06.

Friso, a esse respeito, que as provas constantes dos autos não evidenciam que haveria relação entre a apreensão de uma metralhadora, coletes balísticos e munições, no endereço Rua Elisio Laureano Ferreira, nº 360, Guarulhos, com o crime de associação ao tráfico de drogas.

Ademais, é relevante pontuar que as ligações interceptadas não evidenciam a utilização de violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva à prática do crime previsto no art. 35, Lei nº 11.343/06, não havendo também essa comprovação com base na prova oral, colhida em audiência.

Fato nº 03:

A prova constante dos autos demonstra que os Réus EDSON e EVERTON, agindo em concurso de agentes, possuíam e tinham em depósito arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, consistentes em uma metralhadora 9mm, nº 5022, marca AMT MAC 11, com 02 (dois) carregadores, 02 (dois) coletes balísticos e 55 (cinquenta e cinco) munições de calibre 9mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Destaco que os objetos acima foram apreendidos em endereço usado como residência de familiares do Réu EDSON, sendo que, no momento de cumprimento da ordem de busca e apreensão, o Réu EVERTON estava no local, apresentando justificativa não crível para possuir e deter os objetos naquele local.

Destaco que a perícia realizada na arma de fogo apreendida constatou que ela estava apta à realização de disparos (fls. 1289/1292), sendo também apreendidos e periciados um colete balístico (fls. 1275/1283) e diversas munições (fls. 1293/1294), restando configurado o crime previsto no artigo 16, caput, Lei n.º 10.826/03.

No que tange aos Réus ERICSSON, MAGAIVER e DAVI, não consta dos autos qualquer prova no sentido de que esses Réus possuíam ou tinham em depósito os objetos em questão, não sendo aferível a eventual relação desses Réus com a prática do crime em comento.

Friso, por oportuno, que o fato de ERICSSON e MAGAIVER serem condenados pela prática do crime de organização criminosa não implica na conclusão de que, no exercício de suas funções no interior da organização, esses Réus possuiriam ou teriam em depósito essa específica arma de fogo e os objetos supracitados. Até mesmo porque, pelo teor das ligações interceptadas, as funções desses Réus não eram abrangentes e diversificadas, como a do Réu EDSON, que atuava diretamente no fornecimento de armamento a outros integrantes da organização.

Em relação ao Réu DAVI, não consta dos autos qualquer prova hábil a demonstrar que esse Réu teria qualquer participação no crime em questão, não havendo também elementos a concluir que DAVI estaria envolvido com a organização criminosa, conforme já elucidado acima.

Fato nº 04:

Por fim, no tocante ao crime de receptação (art. 180, caput, CP), a prova constante dos autos aponta a prática desse crime pelo Réu ERICSSON, não havendo prova da

autoria desse crime pelos demais Réus.

Em seu interrogatório judicial, ERICSSON confessou a prática do crime em questão, mencionando que recebeu o veículo Chevrolet/Ônix, descrito na denúncia, sem documentação, pagando o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), tendo ciência da origem ilícita desse bem.

Corroborando a confissão judicial, importa mencionar que o veículo foi apreendido pelos policiais em frente à residência desse Réu, o que foi mencionado por ERICSSON, bem como por um dos policiais, ouvido em juízo e responsável pelo flagrante.

Por outro lado, não é o caso de acolher a alegação constante da denúncia, no sentido de que a receptação foi praticada “em benefício da organização criminosa, notadamente para o transporte de drogas e suas misturas”, o que demandaria “um veículo com placa fria”, pois esse ponto não fica claro pela prova constante dos autos.

Isso porque não se pode olvidar que o Réu ERICSSON pode ter praticado o crime em proveito próprio. No mais, também não é possível concluir a eventual coautoria ou participação dos demais Réus, não havendo qualquer prova evidenciando o envolvimento de EDSON, MAGAIVER, EVERTON e DAVI, ainda que em menor grau, para a produção do resultado.

Assim, é medida de rigor a parcial procedência da ação penal neste ponto.

Passo à dosimetria da pena.

Réu EDSON

Crime de organização criminosa – Fato nº 01

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, considerando que a organização criminosa era voltada à prática de diversos crimes graves, dentre eles, o tráfico de drogas e roubos.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem 05 (cinco) condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 469/484), sendo todas (proc. 70223/2002, proc. 1335/2002; proc. 19231/2007, proc. 52428/2006; proc. 53721/2006), consideradas como maus antecedentes, por conta do decurso do prazo depurador da reincidência.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial a gravíssima culpabilidade e os péssimos antecedentes, fixo a pena base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 06 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não estão presentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 06 (nove) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Crime de associação ao tráfico de drogas – Fato nº 02

No que se refere à pena base, o Réu ostenta maus antecedentes, pois tem 05 (cinco) condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 469/484), sendo todas (proc. 70223/2002, proc. 1335/2002; proc. 19231/2007, proc. 52428/2006; proc. 53721/2006), consideradas como maus antecedentes, por conta do decurso do prazo depurador da reincidência. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial os péssimos antecedentes, fixo a pena base em ½ acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Não estão presentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Crime de posse de arma de fogo de uso restrito – Fato nº 03

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, considerando que foram apreendidas uma metralhadora, além de dois coletes

balísticos e diversas munições.

O Réu ostenta maus antecedentes, pois tem 05 (cinco) condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 469/484), sendo todas (proc. 70223/2002, proc. 1335/2002; proc. 19231/2007, proc. 52428/2006; proc. 53721/2006), consideradas como maus antecedentes, por conta do decurso do prazo depurador da reincidência. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial a gravíssima culpabilidade e os péssimos antecedentes, fixo a pena base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Não estão presentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Concurso de crimes

Havendo o concurso material (art. 69, CP), pois o Réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes de diferentes espécies, devem ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade e as penas de multa (art. 72, CP), restando a pena final em 16 (dezesesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.090 (mil e noventa) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e Sursis Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Valor do dia-multa

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu EVERTON

Crime de organização criminosa - Fato nº 01:

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, considerando que a organização criminosa era voltada à prática de diversos crimes graves, dentre eles, o tráfico de drogas e roubos.

O Réu ostenta bons antecedentes, pois não consta qualquer processo envolvendo esse Réu, na folha de antecedentes de fls. 490/491.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial a gravíssima culpabilidade e os bons antecedentes, fixo a pena base ½ acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não estão presentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Crime de posse de arma de fogo de uso restrito - Fato nº 03

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, considerando que foram apreendidas uma metralhadora, além de dois coletes balísticos e diversas munições.

O Réu ostenta bons antecedentes, pois não consta qualquer processo envolvendo esse Réu, na folha de antecedentes de fls. 490/491.
As demais circunstâncias judiciais são neutras.
Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial a gravíssima culpabilidade e os bons antecedentes, fixo a pena base $\frac{1}{2}$ acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Concurso de crimes

Havendo o concurso material (art. 69, CP), pois o Réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes, devem ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade e as penas de multa (art. 72, CP), restando a pena final em 09 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e Sursis
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Valor do dia-multa

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu ERICSSON

Crime de organização criminosa – Fato nº 01:

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, considerando que a organização criminosa era voltada à prática de diversos crimes graves, dentre eles, o tráfico de drogas e roubos.

O Réu ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será sopesada na segunda fase da dosimetria.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial a gravíssima culpabilidade, fixo a pena base no dobro do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não há atenuante e está presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu tem uma condenação anterior, transitada em julgado, ainda não decorrido o período depurador (processo nº 7002619-05.2011.8.26.0224 – fls. 485/489). Assim, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Crime de associação ao tráfico de drogas – Fato nº 02

No que se refere à pena base, todas as circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há atenuante e está presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), pois o Réu tem uma condenação anterior, transitada em julgado, ainda não decorrido o período depurador (processo nº 7002619-05.2011.8.26.0224 – fls. 485/489). Assim, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Crime de receptação – Fato nº 04

No que se refere à pena base, todas as demais circunstâncias judiciais são neutras. Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a agravante da reincidência, conforme acima exposto, e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP). Assim, na forma do art. 67, CP, compensam-se as duas, ficando mantida a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Concurso de crimes

Há o concurso material de crimes (art. 69, CP), pois o Réu, pois mediante mais de uma ação, o Réu praticou três crimes de diferentes espécies, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade e as penas de multa (art. 72, CP), restando a pena final em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 849 (oitocentos e quarenta e nove) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, a reincidência, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP, estabeleço para o início do cumprimento da pena o regime fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e Sursis
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicada (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Valor do dia-multa

Ausente prova da condição financeira do Réu, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Réu MAGAIVER

Crime de organização criminosa – Fato nº 01

No que se refere à pena base, a culpabilidade foi bem mais grave que o normal, considerando que a organização criminosa era voltada à prática de diversos crimes graves, dentre eles, o tráfico de drogas e roubos.

O Réu ostenta bons antecedentes, pois não consta qualquer processo envolvendo esse Réu, na folha de antecedentes de fls. 559/560.

As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial a gravíssima culpabilidade e os bons antecedentes, fixo a pena base ½ acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Não estão presentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Crime de associação ao tráfico de drogas – Fato nº 02

No que se refere à pena base, o Réu ostenta bons antecedentes, pois não consta qualquer processo envolvendo esse Réu, na folha de antecedentes de fls. 559/560. As

demais circunstâncias judiciais são neutras.

Desse modo, observados os parâmetros estabelecidos no art. 59, CP, em especial os bons antecedentes, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Não estão presentes agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena base como pena provisória.

Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena, restando a pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Concurso de crimes

Há o concurso material de crimes (art. 69, CP), pois o Réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes de diferentes espécies, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas privativas de liberdade e as penas de multa (art. 72, CP), restando a pena final em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 715 (setecentos e quinze) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena

Considerando a pena privativa de liberdade fixada, as circunstâncias judiciais e a detração pelo tempo de prisão cautelar já cumprido (art. 387, § 2º, CPP), em consonância com os critérios apontados nos arts